Allgemeine Vertragsbedingungen für Wartungsverträge

Diese Bedingungen gelten für alle Wartungsverträge zwischen der Nordlicht Haustechnik GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Bedingungen gelten für die Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

(2) Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Leistungsumfang

Der Auftragnehmer arbeitet nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Sicherheitsvorschriften.

(1) Der Auftragnehmer führt folgende Leistungen aus:

a) die jährliche Inspektion der Anlage nach Herstellervorgabe;

b) die Reinigung und Einstellung der Bauteile, insbesondere

aa) der Brenner und Wärmetauscher,

bb) der Filter und Luftkanäle;

c) die schriftliche Dokumentation der durchgeführten Arbeiten.

(2) Nicht im Leistungsumfang enthalten sind Reparaturen und der Austausch von Verschleißteilen.

§ 3 Vergütung

Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der bei Vertragsschluss gültigen Preisliste.

Anlagentyp	Jahrespauschale (EUR)	Anfahrt (EUR)
Gasheizung bis 30 kW	189,00	35,00
Ölheizung bis 30 kW	219,00	35,00
Lüftungsanlage, Wohnhaus	149,00	28,00
Klimaanlage (Split-Gerät)	129,00	28,00

(1) Rechnungen sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne Abzug zu zahlen.

(2) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.

§ 4 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, und zwar

a) begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden;

b) höchstens bis zur Höhe der vereinbarten Jahrespauschale.

§ 5 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien.

(1) Der Vertrag läuft zunächst für ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 6 Datenschutz

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Durchführung des Vertrags. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.

Verarbeitet werden insbesondere:

- Name und Anschrift
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Angaben zur Anlage und zu den Wartungsterminen

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.

Anlage 1: Wartungsintervalle

Anlagentyp	Intervall	Umfang
Gasheizung	jährlich	Inspektion, Reinigung, Abgasmessung
Ölheizung	jährlich	Inspektion, Reinigung, Düsenwechsel
Lüftungsanlage	halbjährlich	Filterwechsel, Kontrolle der Luftkanäle
Klimaanlage	jährlich	Reinigung, Kältemittelkontrolle

Anlage 2: Fernüberwachung

Für die Fernüberwachung wird auf der Steuerung folgende Konfiguration hinterlegt.

```
[fernwartung]
intervall_minuten = 15
alarm_schwelle_c  = 85
benachrichtigung  = wartung@nordlicht-haustechnik.example
```